

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2150/2531

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัดฯ

โจทก์

นางสาวสุวรรณณี เลิศวิทยา กับพวก

จำเลย

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา หวังว่าจะชนะคดีโจทก์ในที่สุดโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 6,410 บาทแก่โจทก์ กับให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 26 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจากจำนวนต้นเงินดังกล่าวไปจนกว่าจำเลยที่ 3 จะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,82)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยให้จำเลยที่ 3 หาหลักประกันมาวางต่อศาล (อันดับ 71) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ได้วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดหรือไม่

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 5 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 5 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>